

刑法

No383

H27-4

(配点: 3)

月 日

月 日

偽造公文書の行使に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 行使の目的なしに作成された偽造公文書は、偽造公文書行使罪の客体とならない。
2. 偽造公文書の内容、形式を口頭で他人に告知するだけでは、偽造公文書行使罪は成立しない。
3. 偽造公文書を相手方に示して錯誤に陥れ、相手方から現金の交付を受けた場合、偽造公文書行使罪は詐欺罪に吸収され、詐欺罪のみが成立する。
4. 交際相手と結婚するために自己に生活能力があることを示そうとして、偽造した国家試験合格証書を当該相手に見せた場合、偽造公文書行使罪が成立する。
5. 自動車を運転する際、警察官から運転免許証の提示を求められれば提示するつもりで偽造した運転免許証を携帯した場合、偽造公文書行使罪が成立する。

No383

偽造公文書の行使

正答率

H27-4

正解

2、4 (順不同)

73%

1 誤っている

大判明 45.4.9。判例は、偽造文書等の行使罪の客体である偽造文書等は行使の目的を持って作成されたものである必要はないとしている。行使の客体たる文書は、客観的にみて刑法上の偽造、虚偽文書であればよいからである。

2 正しい

最大判昭 44.6.18 (百選Ⅱ99 事件)。判例は、偽造公文書行使罪の「行使にあたるためには、文書を真正に成立したものとして他人に交付、提示等して、その閲覧に供し、その内容を認識させまたはこれを認識しうる状態におくことを要する」としている。「偽造公文書行使罪は公文書の真正に対する公共の信用が具体的に侵害されることを防止しようとするものである」からである。よって、偽造公文書の内容、形式を口頭で他人に告知するだけでは、文書を真正に成立したものとして他人に交付、提示等していないから、偽造公文書行使罪は成立しない。

3 誤っている

最決昭 42.8.28。判例は「公正証書原本不実記載罪およびその行使罪と詐欺罪」は、「牽連犯に当るもの」としている。「罪質上通例手段結果の関係にある」からである。

4 正しい

最決昭 42.3.30。判例は、父親を満足させるため、偽造された高校の卒業証書を見せたという事案で、偽造公文書行使罪が成立するとしている。行使とは、真正の文書として使用すること一般をいい、本来の用法に従って使用する場合に限らず、なんらかの意味で真正の文書としてその効用に役立たせる目的のもとに使用すれば足りるとした上で、利害関係の無い者に見せた場合でもその偽造された意思内容が流布される可能性は一定程度以上存在すると考えられるからである。よって、交際相手と結婚するために自己に生活能力があることを示そうとして、偽造した国家試験合格証書を当該相手に見せた場合でも、偽造公文書行使罪が成立する。

5 誤っている

最大判昭 44.6.18 (百選Ⅱ99 事件)。判例は、被告人が自動車を運転する際に偽造された運転免許証を携帯していたという事案で、「自動車を運転する際に偽造にかかる運転免許証を携帯しているに止まる場合には、未だこれを他人の閲覧に供しその内容を認識しうる状態においたものというには足りず、偽造公文書行使罪にあたらない」としている。「偽造公文書行使罪は公文書の真正に対する公共の信用が具体的に侵害されることを防止しようとするものであるから、同罪にいう行使にあたるためには、文書を真正に成立したものとして他人に交付、提示等して、その閲覧に供し、その内容を認識させまたはこれを認識しうる状態におくことを要する」からである。